

1. 업무개요

공단은 중소기업들의 화학물질규제 대응비용 경감과 화학물질사고 예방을 위해서 =====년 부터 건축연면적 =====m²(지하 =층, 지상 =층) 규모의 흡입독성시험시설(현, ☞☞☞☞관 이하 ☞☞☞☞관이라고 함) 건립 사업을 추진하였고 =====년 ==월 =일에 공사 최종 준공 및 사용승인이 완료되었다.

[표1] ☞☞☞☞관 공사 및 준공 현황

공사현황			준공현황		
구분	계약금액 (백만원)	공사기간	구 분	면적(m ²)	주 요 시 설
합계	==		합계	==	
건축공사	==	'==.==.==. ~'==.==.==.	지상 ==층	==	공조기계실
전기공사	==	'==.==.==. ~'==.==.==.	지상 ==층	==	급배기처리실
소방공사	==	'==.==.==. ~'==.==.==.	지상 ==층	==	흡입독성시험실, 부검실
정보통신 공사	==	'==.==.==. ~'==.==.==.	지상 ==층	==	연구실, 검경실, 자료보관실
폐기물	==	'==.==.==. ~'==.==.==.	지하 ==층	==	기계실, 전기실, 발전기실

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규)공사계약일반조건」 제33조에 따르면 계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 시행령 제60조에 의하여 계약서에 정한 기간(이하 "하자담보책임기간"이라 한다)동안에 공사목적물의 하자에 대한 보수책임이 있음을 명확히 하고 있다.

또한, 「(계약예규)공사계약일반조건」 제35조에서는 “하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다” 라고 정하고 있다. 따라서, ♡♡♡♡관 시설물의 경우 시설공사 준공 이후 하자검사를 시행하여 시설물 하자에 대한 책임소재를 명확히 할 필요가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

환경안전지원단 △△△△△△처(○○○○○○○○부, 이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 =====년 ==월 =일 ♡♡♡♡관 시설물에 대한 인수 이후 「국가계약법 시행령」에 따라 =====년 상반기까지 해당 분야별로 하자검사를 실시하였다. 그러나, ○○○○○○○○부의 하자검사에 시행에 대하여 확인한 결과, “철골공사”의 경우 =====년 ==월 =일부터 =====년 ==월 =일까지 =년간 하자담보책임기간임에도 불구하고 하자검사를 =====년 상반기까지만 실시하고 =====년 하반기와 =====년 상반기에 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표2] ♡♡♡♡관 시설물 하자검사 현황

구 분	하자담보책임기간	=====년		=====년	비고
		상반기	하반기	상반기	
정보통신	'=====. ~'=====.(=년간)	하자· 최종검사 완료	-	-	검사 완료
가설, 수장, 유리도장, 창호공사, 판넬공사, 건축기타, 부대토목	'=====. ~'=====.(=년간)				
전기	'=====. ~'=====.(=년간)				
지정, 조적, 돌, 조경식재, 기계설비	'=====. ~'=====.(=년간)				
소방	'=====. ~'=====.(=년간)				
철콘, 방수, 흙통, 소방	'=====. ~'=====.(=년간)				
철골	'=====. ~'=====.(=년간)	'=====.	(미실시)	(미실시)	최종검사 예정

4. 조치할 사항

경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 ♣♣♣♣관 하자검수를 미흡하게 실시한 담당자 환경안전지원단 △△△△△△처 ○○○○○○○부(현, △△△△△△처 ◎◎◎◎◎◎부) =급 === 및 ○○○○○○○부 =급 ===에게 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주의】